

商业城 2009 年第 3 次临时股东大会资料

关于出售公司持有的盛京银行部分股权的议案

● 交易简要内容: 本公司拟出售持有的盛京银行股份有限公司部分股权 3450 万股, 交易金额 13800 万元。

● 本次交易未构成关联交易, 也不构成重大资产重组

● 交易实施尚需提交公司股东大会审议通过

● 交易实施不存在重大法律障碍

一、交易概述

2009 年 12 月 13 日, 公司与沈阳祥运热力供暖有限公司 (以下简称“祥运热力”)、沈阳市房实房产开发有限公司 (以下简称“房实房产”)、沈阳市恒润投资担保有限公司 (以下简称“恒润投资”)、沈阳兴玖玖商品混凝土有限公司 (以下简称“兴玖玖”) 签订《股权转让协议》, 公司拟将其持有的盛京银行股权 12000 万股的其中 3450 万股 (占盛京银行股本总数的 1.01%) 以 4 元/股的价格, 分别转让给祥运热力 1500 万股、转让给房实房产 1000 万股、转让给恒润投资 650 万股、转让给兴玖玖 300 万股, 转让金额 13800 万元。

本交易不构成关联交易, 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次资产出售事项, 需经公司四届董事会第六次会议审议通过, 尚需提交公司股东大会审议批准。

二、交易对方情况介绍

(一) 祥运热力

1、基本情况

名称: 沈阳祥运热力供暖有限公司

注册资本: 10620 万元

法定代表人: 陈明哲

企业性质: 有限责任公司

注册地: 沈阳市沈河区青年大街 216-1 甲号

成立日期: 2005 年 3 月 29 日

经营范围: 供暖服务, 锅炉改造、安装、水暖设备、机电设备维修。

2、祥运热力与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

3、祥运热力财务状况: 截至 2009 年 10 月, 公司的总资产为 73162 万元, 净资产为 24605 万元, 营业收入为 9012 万元, 净利润为 243 万元。

(二) 恒润投资

1、基本情况

名称：沈阳市恒润投资担保有限责任公司

注册资本：5000 万元

法定代表人：贾秀云

企业性质：有限责任

注册地：沈阳市沈河区西顺城街 247 号

成立日期：2005 年 12 月 14 日

经营范围：中小企业贷款担保、项目投资担保、合同质押担保，项目投资、实业投资、项目投资咨询、企业资产重组策划与代理服务，房地产信息咨询与中介服务。

2、恒润投资与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

3、财务状况：截至 2009 年 10 月，公司的总资产为 5419 万元，净资产为 5356 万元。营业收入 163 万元，净利润 73 万元。

（三）兴玖玖

1、基本情况

名称：沈阳兴玖玖商品混凝土有限公司

注册资本：120 万美元

法定代表人：迟军

企业性质：有限责任公司

注册地：沈阳市于洪区造化镇造化村

成立日期：2004 年 7 月 14 日

经营范围：生产、销售混凝土，预制构件及外加剂

2、兴玖玖与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

3、财务状况：截至 2009 年 9 月 30 日，公司的总资产为 15993 万元，净资产为 10950 万元，净利润为 2284 万元。

（四）房实房产

1、基本情况

名称：沈阳市房实房产开发有限公司

注册资本：1000 万元

法定代表人：孙滢

企业性质：有限责任公司

注册地：沈阳市沈河区东纬路 56 号

成立日期：1998 年 8 月 17 日

经营范围：房产经营开发；房屋租赁。

2、房实房产与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员

等方面不存在关联关系。

3、财务状况：截至 2009 年 10 月 31 日，公司的总资产为 43569 万元，净资产为 19849 万元，营业收入为 2936 万元，净利润为 125 万元。

三、交易标的基本情况

（一）本次交易标的为公司持有的盛京银行股权 12000 万股中的 3450 万股，占盛京银行股本总数的 1.01%。

标的股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）盛京银行简介

名称：盛京银行股份有限公司

注册资本：339600 万元

法定代表人：张玉坤

企业性质：股份有限公司

注册地：沈阳市沈河区北站路 109 号

成立日期：1987 年 3 月 6 日

经营范围：按银监会规定的银行经营范围

财务状况：截至 2008 年 12 月 31 日，公司的总资产为 11348323 万元，净资产为 559773 万元，营业收入为 652177 万元，净利润为 160883 万元。

（三）交易标的评估情况

本次股权转让的标的股权经具有证券从业资格的北京中科华资产评估有限公司评估，并出具了中科华评报字(2009)第 P129 号资产评估报告。

评估对象和范围：纳入本次评估范围的是沈阳商业城股份有限公司持有的盛京银行股份有限公司 12,000 万股股权。

价值类型及其定义：本评估结论的价值类型为市场价值。

市场价值是指自愿买方和自愿卖方在各自理性行事且未受强迫的情况下，评估对象在评估基准日进行正常公平交易的价值估计数额。

评估基准日：2009 年 11 月 30 日。

评估方法：对委估资产采用“市场法”进行评估，同时采用“市盈率法”进行验证，以两者的算数平均值作为委估资产的评估价值。

评估结论：至评估基准日，沈阳商业城股份有限公司持有的盛京银行股份有限公司 12,000 万股股权价值为 43,440.00 万元，即每股价值为 3.62 元。

四、交易合同或协议的主要内容

（一）交易主要内容

1、出让方：沈阳商业城股份有限公司

2、受让方：祥运热力、恒润投资、兴玖玖、房实房产

3、交易标的：公司持有的盛京银行股权 12000 万股中的 3450 万股，占盛京银行股本总数的 1.01%。

4、交易价格：4 元/股，金额 13800 万元；

5、交易结算方式：受让方在本协议生效后 10 日内，按协议规定祥运热力、房实房产、恒润投资、兴玖玖分别向出让方一次支付人民币 6000 万元、4000 万元、2600 万元、1200 万元，共计 13800 万元。

6、合同生效条件：自出让、受让双方签字和盖章之日起成立，经出让方股东大会审议通过之日起生效。

（二）定价依据

本次股权转让的标的股权以资产评估有限公司评估结果为依据，经出让、受让方协商确定。

（三）根据受让方的财务状况，董事会相信受让有能力支付交易款项。

五、涉及收购、出售资产的其他安排

本次出售资产不涉及人员安置、土地租赁等，交易完成后不会产生关联交易；

六、收购、出售资产的目的和对公司的影响

本次出售股权主要是为改善目前公司资金状况以及支付公司解除劳动合同员工安置补偿金需要。本次出售股权获得的收益约 10350 万元。

关于核销职工安置费用的议案

商业城为适应新的机制要求，加强公司管理，提高公司经济效益，适应市场竞争需要，根据现代商业企业特点，于 2009 年 10 月开始进行减员增效职工安置工作。

本次职工精减符合国家的相关法律法规，有利于公司长远发展。机构和人员设置的原则是：

1、关于经营商场机构设置：经营商场根据经营面积、商品品类，大商场班子原则上配 3 职，小商场班子配 2 职；经营商场按经营面积和商品品类划分卖区，每个卖区设卖区长 1 人，负责卖区日常管理工作，每个商场设文员 1 名。商场财会集中到公司统一管理。营业员原则上一律由厂家聘用，收款员由劳务公司派遣。

2、关于机关、后勤管理机构和岗位设置：按照精简、高效、多能原则，对机关管理部室进行整合，管理岗位原则上压缩一半，实行一岗多责，一人两职或多职。后勤管理部室除保留部分管理骨干、重点专业技术性强的岗位保留个别骨干外，其他均采取外包、委托管理方式。

商业城对精减人员按规定发放职工安置费用后，解除劳动合同，共发生安置费用 9979 万元。对上述职工安置费用拟在公司 2009 年度管理费用中核销。

商业城此次职工安置减少人员 2266 名，每年将节省工资、养老保险、医疗保险、

住房公积金等费用 5645 万元, 对公司的长远发展, 提高经济效益、保障投资者利益具有重大意义。

本次核销员工安置费用与出售股权收益综合计算后, 对公司当年利润水平没有重大影响。

增选佟雅娟为公司董事的议案

根据工作需要, 佟雅娟同志拟出任公司董事, 已经公司四届董事会第 2 次临时会议审议通过, 现提交本次股东大会审议。

佟雅娟, 女, 45 岁, 中共党员, 在职研究生, 高级政工师。曾任沈阳北市百货大楼营业员、营业组长、党委办公室组织干事、团委书记、沈阳商业城(集团)房屋开发公司办公室主任、沈阳商业城(集团)党委工作部组织干事、商场管理处处长、党委工作部部长, 人力资源部部长。商业城监事会主席。沈阳商业城(集团)党委副书记, 工会主席。现任公司副总裁。

董事会未发现其有违《公司法》、《公司章程》以及被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除现象。近三年未受中国证监会行政处罚; 近三年未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评; 未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间。